



PUTUSAN

Nomor 1490 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DRAJAT KORNELI, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Nomor 08, RT 004, RW 002, Kelurahan Karanganyar, Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rando Purba, S.H., Advokat pada Firma Hukum Tjokro *Law Firm*, beralamat di Jalan Pejuang 45, Nomor 65, Karanganyar, Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 03, Kelurahan Nagri Tengah, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, diwakili oleh Maya Agustina selaku Pimpinan Kantor Wilayah 04 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Gilang Nugraha, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., beralamat di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 04, Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 3, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022;

Termohon Kasasi;

D a n

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWAKARTA, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1490 K/Pdt/2023



Siliwangi, Nomor 9, Kelurahan Nagri Kidul, Purwakarta,
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Subang
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda pelaksanaan lelang atas jaminan milik Penggugat atas:
 - 2 (dua) bidang tanah sehampanan berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHM Nomor 745 dan 746. tanggal 9 Juni 1990, atas nama D. Korneli, seluas 2.480 m², terletak di Jalan Dormodiharjo, Nomor 18, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan harga limit lelang Rp14.122.000.000,00;
 - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHM Nomor 143, tanggal 29 April 2003, atas nama Dadan Korneli, luas 504 m², terletak di Jalan Jend. A. Yani, Nomor 8, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan harga limit lelang Rp6.432.000.000,00;
 - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHM Nomor 60, tanggal 30 Mei 2007, atas nama Dadan Korneli dan Yana Yanuar Thresna, luas 3.240 m², terletak di Jalan R.A. Kartini, Nomor 101, Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan harga limit lelang Rp9.882.000.000,00
 - 6 (enam) bidang tanah sehampanan berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagai berikut:
 - ~ SHM Nomor 3579, tanggal 21 September 1994, atas nama D. Korneli, luas 280 m²;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1490 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ SHM Nomor 3580, tanggal 14 September 1994, atas nama D. Korneli, luas 224 m²;
- ~ SHM Nomor 3581, tanggal 14 September 1994, atas nama D. Korneli, luas 505 m²;
- ~ SHM Nomor 3582, tanggal 21 September 1994, atas nama D. Korneli, luas 69 m²;
- ~ SHM Nomor 3583, tanggal 21 September 1994, atas nama D. Korneli, luas 99 m²;
- ~ SHM Nomor 4022, tanggal 31 Desember 1998, atas nama Drajat Korneli, luas 132 m²;

dengan harga limit lelang sebesar Rp7.024.000.000,00,

hingga putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan dari Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa permohonan Penggugat untuk meminta relaksasi dan/atau restrukturisasi kredit adalah berdasarkan hukum untuk dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah debitur *wanprestasi* dan pembatalan dan/atau pemutusan Perjanjian Kredit Nomor PWC/SUB/034/R berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) SKC-SUB/2012/021, tertanggal 18 Juni 2015, yang merupakan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) SKC-SUB/2012/021, tertanggal 25 Juni 2014, *juncto* atas perubahan Perjanjian Kredit Nomor SKC-SUB/2012/021, tertanggal 20 Juni 2012, antara Penggugat dengan Tergugat, adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa peningkatan kewajiban kredit Penggugat per-tanggal 31 Juli 2021 dan per-tanggal 22 Desember 2021 kepada Tergugat adalah batal demi hukum dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1490 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sebagai hukum penetapan harga limit lelang atas jaminan milik Penggugat oleh Tergugat I adalah batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek jaminan dalam kedudukan semula;
9. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pelaksanaan lelang atas jaminan milik Penggugat berupa:
 - i. 2 (dua) bidang tanah sehampanan berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHM Nomor 745 dan 746, tanggal 9 Juni 1990, atas nama D. Korneli, seluas 2.480 m², terletak di Jalan Dormodiharjo, Nomor 18, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan harga limit lelang Rp14.122.000.000,00,
 - ii. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHM Nomor 143, tanggal 29 April 2003, atas nama Dadan Korneli, luas 504 m², terletak di Jalan Jend. A. Yani, Nomor 8, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan harga limit lelang Rp6.432.000.000,00,
 - iii. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHM Nomor 60, tanggal 30 Mei 2007, atas nama Dadan Korneli dan Yana Yanuar Thresna, luas 3.240 m², terletak di Jalan R.A. Kartini, Nomor 101, Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan harga limit lelang Rp9.882.000.000,00,
 - iv. 6 (enam) bidang tanah sehampanan berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagai berikut:
 1. SHM Nomor 3579, tanggal 21 September 1994, atas nama D. Korneli, luas 280 m²,
 2. SHM Nomor 3580, tanggal 14 September 1994, atas nama D. Korneli, luas 224 m²,
 3. SHM Nomor 3581, tanggal 14 September 1994, atas nama D. Korneli, luas 505 m²,
 4. SHM Nomor 3582, tanggal 21 September 1994, atas nama D.



- Korneli, luas 69 m²,
5. SHM Nomor 3583, tanggal 21 September 1994, atas nama D. Korneli, luas 99 m²,
6. SHM Nomor 4022, tanggal 31 Desember 1998, atas nama Drajat Korneli, luas 132 m²,
- dengan harga limit lelang sebesar Rp7.024.000.000,00,
yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat telah *wanprestasi*;
10. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat sebagai debitur dengan segala akibat hukumnya serta membebaskan Penggugat dari segala tuntutan bunga serta denda dalam penyelesaian sisa pinjaman;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, yaitu:
- i. Kerugian materiil sebesar Rp2.598.917.286,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah),
 - ii. Kerugian immateril sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),
- secara langsung dan tunai kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*;
13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara *a quo*;
14. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila mereka lalai memenuhi isi dari putusan terhitung sejak diputus hingga dilaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;
15. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan dengan sertamerta walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi oleh Tergugat;



16. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara *a quo*;

Dan atau: Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat salah mengajukan upaya hukum;
2. Tidak boleh menggugat apabila Penggugat sendiri tidak memenuhi kesepakatan timbal balik (*exceptio non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Subang telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sng, tanggal 30 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp988.500,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 649/PDT/2022/PT BDG, tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta/Pdt.K/2022/PN Sng, *juncto* Nomor 649/PDT/2022/PT BDG, *juncto* Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Sng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, permohonan tersebut diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Reg. Nomor 649/Pdt/2022/PT BDG, tertanggal 28 Nopember 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 08/Pdt.G/2022/PN Sng, tertanggal 30 Agustus 2022, untuk seluruhnya;

3. Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkatan;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1490 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor SKC-SUB/2012/021, tanggal 20 Juni 2012, dan Perjanjian Kredit Nomor SKC-SUB/2012/022, tanggal 20 Juni 2012, serta perubahannya, dengan jaminan 10 (sepuluh) bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik;
- Bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran kredit kepada Tergugat, walaupun Penggugat telah menerima persetujuan perpanjangan fasilitas kredit dengan jangka waktu tertentu dari Tergugat dan Tergugat telah memberikan kelonggaran tempo pelunasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah diperingatkan oleh Tergugat untuk melunasi kreditnya, tetapi Penggugat tetap belum melunasi kreditnya, maka Tergugat berhak untuk menjual lelang objek jaminan;
- Bahwa harga limit lelang telah sesuai dengan harga limit yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rizki Djunaedy dan Rekan, maka proses lelang yang telah dilakukan adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang atas jaminan kredit yang lahir dari perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1490 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DRAJAT KORNELI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DRAJAT KORNELI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1490 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1490 K/Pdt/2023